

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA **MAREL TERMAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **LIZBETH MAYALET SI LÓPEZ CASTILLO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**LA EMPRESA**", Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. **RENATO GUTÉRREZ CASTAÑEDA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CLIENTE**", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "**LAS PARTES**", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", por medio de su representante legal:

- a) Ser una persona moral correctamente constituida conforme a la legislación mexicana, como consta en la Escritura Pública número 57,798, con fecha del 21 de mayo del 2020, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el acto jurídico del presente instrumento tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 40,903, con fecha del 12 de junio del 2023, pasada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco, y que estas no le han sido eliminadas, revocadas o eliminadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente contrato.
- c) Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **MTE200610NY6** ("M", "T", "E", DOS, CERO, CERO, SEIS, UNO, CERO, "N", "Y", SEIS).
- d) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Antonio Valeriano número 3320, Colonia Chapalita, C.P 44500, Guadalajara, Jalisco.
- e) Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

II. Declara "EL CLIENTE", bajo protesta de decir verdad:

- a) Ser una persona física, mexicano de nacimiento y empresario de profesión, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.

- b) Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **GU CR811016AI3** ("G", "U", "C", "R", OCHO, UNO, UNO, CERO, UNO, SEIS, "A", "I", TRES).
- c) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Calle 21 de marzo número 60, int 2, Col. 16 de septiembre, C.P 49000, en Ciudad Guzmán, Jalisco.
- d) Que requieren para la realización del presente contrato de los bienes de **"LA EMPRESA"** para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en lo descrito en la Cláusula primero del presente contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato **"LA EMPRESA"** se obliga a entrega a **"EL CLIENTE"** los siguientes artículos:

- **PERFILES DE ACERO ANGULO 3"X 1/4 x 6.10**
- **PLACA DE ACERO 3/8 6x20**
- **VIGAS DE ACERO 12x8x67.10**
- **PLACA DE ACERO 1/2 6X20.**
- **VIGAS IPS 6".**
- **SOLERA.**
- **VARILLAS DE ACERO 3/8".**
- **CANAL DE 6" (3.**
- **VARILLA DE 1/2".**
- **ALAMBRE RECOCIDO.**
- **PLACA ANCHA A-36 3/4 6X20 MF**

Los trabajos resultantes de la compraventa de los bienes antes referidos serán desarrollados, gestionados y/o desahogados por **"LA EMPRESA"** de acuerdo con los requerimientos que tengan **"LAS PARTES"**.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la compraventa de los bienes mencionados en la cláusula que antecede, por lo hace a las características solicitadas por **"EL CLIENTE"** estarán sujetas a la aprobación final de este último.

No obstante, lo anterior, **"EL CLIENTE"** desarrollará la entrega de los bienes que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o



herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. – Como resultado de la compraventa de los bienes pactados en este instrumento, **“EL CLIENTE”** se obliga a pagar a **“LA EMPRESA”** la cantidad derivada de los bienes que en el momento se facturará y misma que será cubierta en una o varias exhibiciones, señalando como documentos de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por **“LA EMPRESA”**.

CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato será contando a partir del día **30 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.**

CUARTA BIS. – En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que **“LA EMPRESA”** decida terminar la compraventa de bienes con **“EL CLIENTE”** de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la compraventa pactada.

QUINTA. – **“EL CLIENTE”** se obliga a proporcionar la información y documentación necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SEXTA. – **“LAS PARTES”** de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato **“EL CLIENTE”** podrá comunicar a **“LA EMPRESA”** sus comentarios relacionados con la compraventa de bienes objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los bienes objeto de este contrato.

OCTAVA. – **“LAS PARTES”** celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar la calidad de los bienes entregados.

NOVENA. – **“LAS PARTES”** de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. – En caso de que **“LA EMPRESA”** incumpla con la obligación convenida en el presente instrumento, **“EL CLIENTE”** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **“LA EMPRESA”**.

DÉCIMA PRIMERA. – “LA EMPRESA” se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de “EL CLIENTE” ni proporcionará a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe de “EL CLIENTE” y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrará a terceros los expedientes, escritos, bitácoras, escritos, artículos, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione “EL CLIENTE” o que prepare o formule con relación de la compraventa.

DÉCIMA SEGUNDA. – “LA EMPRESA” se obliga a no obstante de la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de “EL CLIENTE”, que fuere de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario “LA EMPRESA” quedará sujeta a responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare “EL CLIENTE”, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Para constancia “LAS PARTES”, debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de decir conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase o enriquecimiento ilegítimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, en Ciudad de Guadalajara, Jalisco a 30 de octubre del 2023.



"LA EMPRESA"



LIZBETH MAYALETSI LOPEZ CASTILLO
En representación de
MAREL TERMAL S.A DE C.V.

"EL CLIENTE"

RENATO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA



**MAREL
TERMAL**

